

עין משפט
גזר מצוה

י' א ב ג ד ה ו ז ח ט י
מחמת ענייני הל' ג ד
סמך עשין קסב טו"ע י"ד
סומן רב טע"ע א':

יח ד (טו"ע) י"ד שם
סעף ד':

יב ה ו מ"י שם הלכה ט
סמך שם טו"ע שם
סומן רגב סעף ט':

ב ז מ"י שם טו"ע שם
סעף י':

כא ח מ"י פ"י שם הל'
ט סמך שם טו"ע
י"ד ס' רמב"ט סעף ח':
כב ט טו"ע שם סעף
א' כהנא"ה:

כג י מ"י שם הלכה י
טו"ע שם סעף ט':



תוספות רי"ר

שחייב במצות וריקא נמי דקתני להחיות אלמא אינו קודם אלא במקום שאין לו חיות במקום אחרת אבל במקום שיכול לחיות האשה קודמת: ת"ר יתום ויתומה שבאו להנשא משיאים את היתומה ואח"כ היתום מפני שבשטתה של אשה מרובה משל איש ת"ר יתום שבא לישא שוכרים לו בית ומציעים לו מטה וכל כלי תשמישו ואח"כ משיאין לו שנאמר די מחסורו אשר יחסר (לו) זו מטה ושלחן. לו זו אשה וכה"א אעשה לו עוד כנגדו ת"ר די מחסורו אהא מצווה עליו לפרנסו ואי אתה מצווה לעשרו ואשר יחסר לו אפילו סוס לרכוב ועבד לרוץ לפניו. מעשה בהלל הזקן שלקח לעני כן טובים סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו ורץ לפניו ג'. מילין. ת"ר אין לו ואינו רוצה להתפרנס משל אחרים נותנים לו לשם הלואה וחוזרים ונותנים לשם מתנה דברי ר"מ יש לו ואינו רוצה להתפרנס נותנים לו לשם מתנה וחוזרים ונפרעים ממנו לאחר מיתה ר"ש אומר יש לו ואינו רוצה להתפרנס שנותנים לו לשם הלואה וחוזרים ונפרעים ממנו לאחר מיתה דברי ר"י וחכ"א יש לו ואינו רוצה להתפרנס אין נותנים לו כל עיקר תעביטנו דברה תורה כלשון בני אדם: אר"א באושא התקינו המבזבז אל יבזבו יותר מחומש וה"מ מחיים שלא יירד מנכסיו אבל לא"מ ל"ל בה עיין בפ' נערה:

סז:

שצאו לינשא. משל נדקה דלמרינן לקמן אשר יחסר לו זו אשה: **משל עופות**. שדמיהן יקרים והוא היה מעונג: **צליטרא צצר**. שהיה צצר ציוקר והיה צריך צצר צדמי ליטרא מעות: **כפר קטן סיה**. ואין המותר נמכר: **אמטולסיה**. צצצילו. והיינו רצותא ולעולם צמסקל ליטרא צצר קאמר: **ההוא דאסא**. עני המצקש פרנסה: **צמה אסא סועד**. מה אמה רגיל לאכול צסעודמך: **צעסו**. הכל לפי מה שהוא צריך כל יחיד ויחיד לפי לימודו: **אמר רצא מאי דקמא**. מה דבר זה שאירע לפני עמה שלא הייתי רגיל צכך צצאת זו לכאן ותרנגולת ויין ישן צידה: **נענסי לך**. דברתי יותר מדאי: **אין לו**. משלו: **ואינו רוצה להספרנס**. משל נדקה: **יש לו ואינו רוצה להספרנס**. משלו אלא משל נדקה ומסגף עצמו צרעצ: **ססוזח דעסו עליו**. יצבה לבו לומר דעתם לחזור ולגבות הימני הואיל ומצעוני משכון אין זו אלא הלואה ויטול צלא צושט שיאמר אין לי משכון והס יאמרו טול צלא משכון: **ציטורא דדשא**. חור צצמפתן וציר הדלת סוצצ צו: **ההוא יומא**. אותו היום שנתן העני לצו לדעת מי נותנס לו: **כיון דחוא**. העני: **אנא צצינחא צגו ציסא**. ועניינס מוצלין אותי לפיכך צוכתי גדול: **ומקרבא הנייסי**. הנאסתי מומונתת שאני מחלקת לחס וצצר ומלמ אצל אמה נותן מעות לעניינס והס טורחיס וקוינס סעודה: **מאי כולי האי**. למה להס לצרוח ולכנס לתנור: **היא מוצאס והיא צלחה וגו'**. אע"פ צצצמה לישקף לא גילתה הדצר אלא אס כן יגלה הוה ואס לא יגלה נשרפת: **עייפינהו**. כפלינהו: **סיאנקי**. שם מקוס: **וודאי קליני**. צידה קלה הכינותי לצרך רחוקה שאני יוצא לה: **ומצלי עיניס**. ומעתי עיניו כלפי אחוריו לראות שלא יצא רמאי ויתירס שעושה עצמו עני והעניינס צאיס ומתיריס אותס:

אל"ף לשון ויאת אש צציון (איכה ד):
צטלי

באנשי גליל העליון ישלקחו לעני בן טובים אחד מציפורי ליטרא בשר בכל יום ליטרא בשר מאי רבותא אמר רב הונא ליטרא בשר משל עופות ואיבעית אימא בליטרא בשר ממש רב אשי אמר התם כפר קטן היה בכל יומא הוה מפסדי חיותא אמטולתיה: ההוא דאתא לקמיה דרבי נחמיה אמר ליה במה אתה סועד א"ל בבשר שמן ויין ישן רצונך שתגלגל עמי בערשים גלגל עמו בערשים ומת אמר אוי לו לזה שהרגו נחמיה אדרבה אוי לו לנחמיה שהרגו לזה מיבעי ליה אלא איהו הוא דלא איבעי ליה לפגוקי נפשיה כולי האי ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר לו במה אתה סועד אמר לו בתרנגולת פטומה ויין ישן אמר ליה ולא חיישת לדוחקא דציבורא א"ל אטו מדידהו קאכילנא מדרחמנא קאכילנא דתנינא ^אעיני כל אליך ישרו ואתה נותן להם את אכלם בעתו בעתם לא נאמר אלא בעתו מלמד שכל אחד ואחד נותן

הקב"ה פרנסתו בעתו אדהכי אתאי אחתיה דרבא דלא חוויא ליה תליסרי שני ואתיא ליה תרנגולת פטומה ויין ישן אמר מאי דקמא א"ל ^אנענתי לך קום אכול תנו רבנן אין לו ואינו רוצה להתפרנס נותנין לו לשום הלואה וחוזרין ונותנין לו לשום מתנה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים ינותנין לו לשום מתנה וחוזרין ונותנין לו לשום הלואה לשום מתנה הא לא שקיל אמר רבא ילפתוח לו לשום מתנה יש לו ואינו רוצה להתפרנס נותנין לו לשום מתנה וחוזרין ונפרעין ממנו חוזרין ונפרעין הימנו תו לא שקיל אמר רב פפא לאחר מיתה ר"ש אומר ויש לו ואינו רוצה להתפרנס אין נוקקין לו אין לו ואינו רוצה להתפרנס אומרים לו הבא משכון וטול כדי שתזווח דעתו עליו ^את"ר ^אהעבט זה שאין לו ואינו רוצה להתפרנס שנותנים לו לשום הלואה וחוזרין ונותנים לו לשם מתנה דברי ר' יהודה וחכ"א יש לו ואינו רוצה להתפרנס אין נוקקין לו ואלא מה אני מקיים תעביטנו ^אדברה תורה כלשון בני אדם ^אמר עוקבא הוה עניא בשיבבותיה דהוה רגיל כל יומא דשדי ליה ארבעה זוזי בצינורא דדשא ^איום אחד אמר אחיל איחזי מאן קעביד בי ההוא טיבותא ההוא יומא נגהא ליה למר עוקבא לבי מדרשא אתיא דביתוהו בהדיה כיון דחזויה דקא מצלי ליה לדשא נפק בתרייהו רהוט מקמיה עיילי לההוא אתונא דהוה גרופה גורא הוה קא מיקליין כרעיה דמר עוקבא אמרה ליה דביתוהו שקול כרעיק אותיב אכרעאי חלש דעתיה אמרה ליה אנא שכיחנא בגויה דביתא ^אומקרבא אהנייתי ומאי כולי האי ^אדאמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב ואמרי לה אמר רב הונא בר ביזנא אמר ר"ש חסידא ואמרי לה א"ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים מנא לן מתמר דכתיב ^אהיא מוצאת מר עוקבא הוה עניא בשיבבותיה דהוה רגיל לשדורי ליה ארבע מאה זוזי כל מעלי יומא דכיפורא יומא חד שדרינהו ניהליה ביד בריה אתא אמר ליה לא צריך אמר מאי חזית חזאי דקא מוצלי ליה יין ישן אמר מפנק כולי האי עייפינהו ושדרינהו ניהליה כי קא ניחא נפשיה אמר אייתו לי חושבנאי דצדקה אשכח דהוה כתיב ביה שבעת אלפי דינרי ^אסיאנקי אמר זוודאי ^אקלילי ואורחא רחיקתא קם בובזיה לפלגיה ממוניה היכי עבד הכי ^אוהאמר ר' אילעאי באושא התקינו המבזבז אל יבזבו יותר מחומש ^אהני מילי מחיים שמא ירד מנכסיו אבל לאחר מיתה לית לן בה: ^ארבי אבא הוה צייר זוזי בסודריה ושדי ליה לאחוריה וממצי נפשיה לבי עניי ומצלי עיניה מרמאי רבי חנינא הוה ההוא עניא דהוה רגיל לשדורי ליה ארבעה זוזי כל מעלי שבתא יומא חד שדרינהו ניהליה ביד דביתוהו אתאי אמרה ליה לא צריך מאי חזית שמעי דהוה קאמרי ליה במה אתה סועד במלי

מנסעות (בי"ח לה.), המבזבז. לעניים, אל יבזבו יותר מחומש. שנסכסיו, שלא יעזקו לכרית (עשיר ג.), ושדי ליה לאחוריה. והעני טעלה ויודע ממני טעלה ואיטו יודע למי טמנה (בי"ב י.).

מציאת האשה פרק ששי כתובות

שצאו לינשא. משל נדקה דלמרינן לקמן אשר יחסר לו זו אשה: **משל עופות**. שדמיהן יקרים והוא היה מעונג: **צליטרא צצר**. שהיה צצר ציוקר והיה צריך צצר צדמי ליטרא מעות: **כפר קטן סיה**. ואין המותר נמכר: **אמטולסיה**. צצצילו. והיינו רצותא ולעולם צמסקל ליטרא צצר קאמר: **ההוא דאסא**. עני המצקש פרנסה: **צמה אסא סועד**. מה אמה רגיל לאכול צסעודמך: **צעסו**. הכל לפי מה שהוא צריך כל יחיד ויחיד לפי לימודו: **אמר רצא מאי דקמא**. מה דבר זה שאירע לפני עמה שלא הייתי רגיל צכך צצאת זו לכאן ותרנגולת ויין ישן צידה: **נענסי לך**. דברתי יותר מדאי: **אין לו**. משלו: **ואינו רוצה להספרנס**. משל נדקה: **יש לו ואינו רוצה להספרנס**. משלו אלא משל נדקה ומסגף עצמו צרעצ: **ססוזח דעסו עליו**. יצבה לבו לומר דעתם לחזור ולגבות הימני הואיל ומצעוני משכון אין זו אלא הלואה ויטול צלא צושט שיאמר אין לי משכון והס יאמרו טול צלא משכון: **ציטורא דדשא**. חור צצמפתן וציר הדלת סוצצ צו: **ההוא יומא**. אותו היום שנתן העני לצו לדעת מי נותנס לו: **כיון דחוא**. העני: **אנא צצינחא צגו ציסא**. ועניינס מוצלין אותי לפיכך צוכתי גדול: **ומקרבא הנייסי**. הנאסתי מומונתת שאני מחלקת לחס וצצר ומלמ אצל אמה נותן מעות לעניינס והס טורחיס וקוינס סעודה: **מאי כולי האי**. למה להס לצרוח ולכנס לתנור: **היא מוצאס והיא צלחה וגו'**. אע"פ צצצמה לישקף לא גילתה הדצר אלא אס כן יגלה הוה ואס לא יגלה נשרפת: **עייפינהו**. כפלינהו: **סיאנקי**. שם מקוס: **וודאי קליני**. צידה קלה הכינותי לצרך רחוקה שאני יוצא לה: **ומצלי עיניס**. ומעתי עיניו כלפי אחוריו לראות שלא יצא רמאי ויתירס שעושה עצמו עני והעניינס צאיס ומתיריס אותס:

אל"ף לשון ויאת אש צציון (איכה ד):
צטלי

באנשי גליל העליון ישלקחו לעני בן טובים אחד מציפורי ליטרא בשר בכל יום ליטרא בשר מאי רבותא אמר רב הונא ליטרא בשר משל עופות ואיבעית אימא בליטרא בשר ממש רב אשי אמר התם כפר קטן היה בכל יומא הוה מפסדי חיותא אמטולתיה: ההוא דאתא לקמיה דרבי נחמיה אמר ליה במה אתה סועד א"ל בבשר שמן ויין ישן רצונך שתגלגל עמי בערשים גלגל עמו בערשים ומת אמר אוי לו לזה שהרגו נחמיה אדרבה אוי לו לנחמיה שהרגו לזה מיבעי ליה אלא איהו הוא דלא איבעי ליה לפגוקי נפשיה כולי האי ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר לו במה אתה סועד אמר לו בתרנגולת פטומה ויין ישן אמר ליה ולא חיישת לדוחקא דציבורא א"ל אטו מדידהו קאכילנא מדרחמנא קאכילנא דתנינא ^אעיני כל אליך ישרו ואתה נותן להם את אכלם בעתו בעתם לא נאמר אלא בעתו מלמד שכל אחד ואחד נותן

הקב"ה פרנסתו בעתו אדהכי אתאי אחתיה דרבא דלא חוויא ליה תליסרי שני ואתיא ליה תרנגולת פטומה ויין ישן אמר מאי דקמא א"ל ^אנענתי לך קום אכול תנו רבנן אין לו ואינו רוצה להתפרנס נותנין לו לשום הלואה וחוזרין ונותנין לו לשום מתנה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים ינותנין לו לשום מתנה וחוזרין ונותנין לו לשום הלואה לשום מתנה הא לא שקיל אמר רבא ילפתוח לו לשום מתנה יש לו ואינו רוצה להתפרנס נותנין לו לשום מתנה וחוזרין ונפרעין הימנו תו לא שקיל אמר רב פפא לאחר מיתה ר"ש אומר ויש לו ואינו רוצה להתפרנס אין נוקקין לו אין לו ואינו רוצה להתפרנס אומרים לו הבא משכון וטול כדי שתזווח דעתו עליו ^את"ר ^אהעבט זה שאין לו ואינו רוצה להתפרנס שנותנים לו לשום הלואה וחוזרין ונותנים לו לשם מתנה דברי ר' יהודה וחכ"א יש לו ואינו רוצה להתפרנס אין נוקקין לו ואלא מה אני מקיים תעביטנו ^אדברה תורה כלשון בני אדם ^אמר עוקבא הוה עניא בשיבבותיה דהוה רגיל כל יומא דשדי ליה ארבעה זוזי בצינורא דדשא ^איום אחד אמר אחיל איחזי מאן קעביד בי ההוא טיבותא ההוא יומא נגהא ליה למר עוקבא לבי מדרשא אתיא דביתוהו בהדיה כיון דחזויה דקא מצלי ליה לדשא נפק בתרייהו רהוט מקמיה עיילי לההוא אתונא דהוה גרופה גורא הוה קא מיקליין כרעיה דמר עוקבא אמרה ליה דביתוהו שקול כרעיק אותיב אכרעאי חלש דעתיה אמרה ליה אנא שכיחנא בגויה דביתא ^אומקרבא אהנייתי ומאי כולי האי ^אדאמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב ואמרי לה אמר רב הונא בר ביזנא אמר ר"ש חסידא ואמרי לה א"ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים מנא לן מתמר דכתיב ^אהיא מוצאת מר עוקבא הוה עניא בשיבבותיה דהוה רגיל לשדורי ליה ארבע מאה זוזי כל מעלי יומא דכיפורא יומא חד שדרינהו ניהליה ביד בריה אתא אמר ליה לא צריך אמר מאי חזית חזאי דקא מוצלי ליה יין ישן אמר מפנק כולי האי עייפינהו ושדרינהו ניהליה כי קא ניחא נפשיה אמר אייתו לי חושבנאי דצדקה אשכח דהוה כתיב ביה שבעת אלפי דינרי ^אסיאנקי אמר זוודאי ^אקלילי ואורחא רחיקתא קם בובזיה לפלגיה ממוניה היכי עבד הכי ^אוהאמר ר' אילעאי באושא התקינו המבזבז אל יבזבו יותר מחומש ^אהני מילי מחיים שמא ירד מנכסיו אבל לאחר מיתה לית לן בה: ^ארבי אבא הוה צייר זוזי בסודריה ושדי ליה לאחוריה וממצי נפשיה לבי עניי ומצלי עיניה מרמאי רבי חנינא הוה ההוא עניא דהוה רגיל לשדורי ליה ארבעה זוזי כל מעלי שבתא יומא חד שדרינהו ניהליה ביד דביתוהו אתאי אמרה ליה לא צריך מאי חזית שמעי דהוה קאמרי ליה במה אתה סועד במלי

אל"ף לשון ויאת אש צציון (איכה ד):
צטלי

מנסעות (בי"ח לה.), המבזבז. לעניים, אל יבזבו יותר מחומש. שנסכסיו, שלא יעזקו לכרית (עשיר ג.), ושדי ליה לאחוריה. והעני טעלה ויודע ממני טעלה ואיטו יודע למי טמנה (בי"ב י.).

מסורת הש"ס

א) (תוספתא פ"ו),
ב) (תוספתא פאה פ"ד),
ג) שם, ד) (נדרכות כח. תענית כ:),
ה) כ"מ לא:,
ו) (קדושין י': וש"נ),
ז) (נבי"ב י:),
ח) (תענית כג: ושם איתא הנימיה),
ט) נדרכות מג: סוטה י: כ"מ נט.,
י) (גי' הערוך ויינקי פ"י מטבע טוב),
יא) (ע"י צ"ק ו: ומש"ס כס"ד על הגליון),
יב) לעיל ג. ערכין כח.,
יג) (נבי"ב י:),
יד) (נע"ע מוס' כ"מ לא: ד"ה דברה וע"י בתוס' סוטה כד: ד"ה ור' יוממן ומוס' מנחות י: ד"ה מאי בלרימות),



תורה אור השלם

- פי פתח תפתח את ידך לו ותעבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו: בדרם טו ח
- י' ואמר י' אלהים לא טוב יהיות דאָרם לבדו אַעשה לו עוד כנגדו: בראשית ב יח
- עני כל אליך ישרבו ואתה נותן לָךְם את אֶבְלָם בעתו:
- הוא מוצאת לאמר שְׁלַח אֶל חֲמִיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה ותאמר הבר נא למי היתמת והפתילים והפשה והקלה: בראשית לח כה



הגהות הב"ח

א) גמ' צצטורא דדשא יומא חד אמר:



מוסף רש"י

זה שאין לו. ממה שספרנס, ואינו רוצה להתפרנס. משכן צממנה, ואמר רחמנא העבט דרך הלואה (בי"ח לא:), זה שיש לו ואינו רוצה להתפרנס. משלו אלא משקל, שמתה חייב להעביטו וליפרע ממנו לאחר מיתה (שם). ושדי ליה ארבעה זוזי בצינורא דדשא. שהעני אינו יודע ממני טעלה והוא יודע למי טמנה (בי"ב י.). דכתיב היא מוצאת. ואילו צצדלה לא אמרה אלו הסומנים של יהודה הם ולו אני הרה, אלא לאש אשר אלה לו אנכי הרה, אס יודע יהיה ואס לאו אשקף ולא אצבין פניו (נדרכות מג:), אף על פי שהיו מוצלין אותה לפרסיה לא אמרה להס ליהודה נעעלמי אלא שאלה לו למי שאלה לו אנכי הרה ואס יהיה הוא מעעלמי יהודא (בי"ח ט:), ואס לאו מישקף ולא תגלה היא את הדצר (שם י: וכע"ז בראשית לח כה). באושא התקינו. כשימיה סנהדרין צלואא שגלה וספנה שם סנהדרי גדולה דלמרינן כרייה (לג:), גבי עשר